



Intendencia Municipal de
Mar Chiquita

Nº 1761

INT. J. BELTRAMI TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX. (02265) 43-2660

INT. J. BELTRAMI TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX. (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

Coronel Vidal, 28 SEP 2012

VISTO

La comunicación cursada por el Honorable Concejo Deliberante por la que se pone en conocimiento del D.E. la sanción de la Ordenanza Nº 048/012 y ;

CONSIDERANDO

Que dicha Ordenanza fue comunicada al D.E. con fecha 27/09/2012;

Que de conformidad a lo establecido en el art. 108 inc.2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del D.E. la promulgación de las Ordenanzas;

POR ELLO;

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES;

DECRETA

ARTICULO 1º: Promúlguese la Ordenanza Nº 048/012, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 26/09/12, cuya copia, como anexo, forma parte del presente decreto.-----

ARTICULO 2º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Deportes, Desarrollo Social y Turismo, Sr. Jorge Armando Echevarría.-----

ARTICULO 3º: Comuníquese a quienes corresponda y dése al Registro Oficial.----

DECRETO Nº 1534

d.ch.

JORGE ALBERTO PAREDI
Intendente Municipal
Municipalidad de Mar Chiquita



Nº 1762

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEI VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

VISTO

El Expte. Administrativo Nº 334/I.M./2012 "Proyecto pliego UTF - Sector 1 La Caleta" y:

CONSIDERANDO

Que es un sector de la costa marchiquitense con enorme potencial turístico, donde tendría que existir una oferta de servicios acorde al lugar.

Que los contenidos nombrados en el presente pliego de Bases y Condiciones son acordes a las pretensiones de los intereses municipales.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MAR CHIQUITA EN USO DE FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA CON FUERZA DE-----

ORDENANZA-----

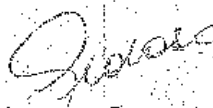
ARTICULO 1º: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones para la licitación Pública de la Unidad Turística Fiscal Sector 1 LA CALETA, que forma parte de la presente Ordenanza y obra en Expte. Nº 334/I.M./2012.-----

ARTICULO 2º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder al llamado a Licitación Pública, para la concesión de la Unidad Fiscal con uso y explotación turística en La Caleta, conforme el pliego de Bases y Condiciones aprobado en el Artículo 1º de esta Ordenanza.-----

ARTICULO 3º: De forma.-----

ORDENANZA Nº 48

Dada en el recinto del Honorable Concejo Deliberante a los 26 días del mes de septiembre del año 2012.


GLORIA FETICIA TOLOSA
SECRETARIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




MIGUEL ANGEL PAREDI
PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Handwritten signature

*Honorable Intendencia Municipal de
de Mar del Plata*

Nº 1763

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARA LA CONCESIÓN DE LA UNIDAD TURÍSTICA FISCAL

SECTOR 1 LA CALETA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº:

FECHA DE APERTURA:

LUGAR DE APERTURA: *Edificio Municipal - Beltrami Nº 50. Coronel Vidal*

VALOR DEL PLIEGO: \$ 15.000,00.-

CLÁUSULAS LEGALES GENERALES

CAPITULO I: DE LA LICITACIÓN

ARTICULO 1º: OBJETO: La presente Licitación tiene por objeto otorgar en concepto de concesión el uso y explotación de las Unidades Turísticas Fiscales de administración Municipal que se detalla en las Cláusulas Particulares, con las especificaciones, ubicación y destino que en cada caso se indican, quedando sometidas para todos los casos y aspectos no previstos en las presentes especificaciones a las siguientes normativas: Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, Ley de Obras Públicas, el Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires, Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, los presupuestos establecidos en el Decreto Provincial Nº 3202/06 y normativa vigente y concordante en la materia.

A los efectos del presente, considerase UNIDAD TURÍSTICA FISCAL a todo bien del dominio público destinado a actividad, servicio, explotación, aprovechamiento o fomento turístico.

ARTICULO 2º: DE LAS OFERTAS: (Propuestas) Deberán formularse por escrito y en el tiempo y forma que se indican en las Cláusulas Particulares. La presentación de las ofertas implicará el conocimiento y aceptación de todas las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 3º: DEL CONCESIONARIO: Las concesiones se otorgarán a personas físicas y/o personas jurídicas constituidas conforme a las leyes vigentes.

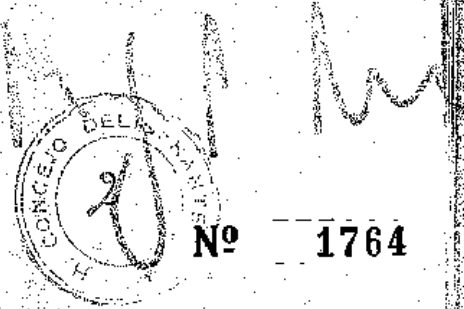
El que resultare adjudicatario tendrá que gestionar la correspondiente habilitación de comercio al comienzo de la explotación, por ante el Departamento de Higiene y Bromatología de esta Municipalidad, bajo apercibimiento de caducidad de concesión y pérdida de la garantía otorgada, la que deberá renovar todos los años. No podrán otorgarse más de una concesión de unidades turísticas fiscales por persona física y/o persona jurídica.

1) PERSONAS FÍSICAS: Las personas físicas deberán aportar el número de sus documentos



Intendencia Municipal de
Mar Chiquita

INT. J. BELTRAMI 25 TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB CORONEL VIDAL



REGISTRO DE DECRETOS

de identidad, estado civil, profesión, domicilio real y para el caso en que el domicilio real no sea dentro del partido de Mar Chiquita, deberá fijar uno dentro del Partido de Mar Chiquita, datos familiares, del cónyuge, si fuera casado, mención si lo es en primeras nupcias o ulteriores, número de inscripción provisional y de los impuestos requeridos en el Artículo 14, inc. 13.

2) PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS: Las personas jurídicas constituidas deberán presentar conjuntamente con sus propuestas, copia autenticada por Escribano Público de sus contratos sociales y estatutos. Los representantes legales de las sociedades, deberán acreditar su condición de tal mediante la presentación de copia del acta por la cual fueron designados, debidamente autenticada por Escribano Público.

ARTICULO 4º: INHABILIDADES: Están impedidos de licitar Unidades Fiscales, bajo ninguna forma, ni por interpósitas personas:

- Los que fueren deudores del fisco municipal con relación a los bienes que declaren.
- Los incapaces para contratar según la legislación municipal.
- Los incapaces para contratar según la legislación común.
- Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o de permiso en cualquier jurisdicción en el plazo inmediato anterior de diez (10) años contados a la fecha de la apertura de la licitación.
- Los que mantengan deudas con la Municipalidad de Mar Chiquita.
- Los agentes al Servicio del Estado Nacional, Provincial y Municipal, y las Sociedades integradas total o parcialmente por aquellos cuyo gerente o director lo fuere.
- Los separados de la Administración Pública por exoneración.
- Los que posean un parentesco hasta segundo grado de consanguineidad inclusive con personal del Municipio prestando tareas en el Departamento Ejecutivo o Legislativo.
- Los que se hallaren en estado de concurso o convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación sin quiebra la que se acreditará acompañando certificado expedido por el Registro de Juicios Universales de Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires.
- Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. Se acreditará con certificado de libre inhibición expedido por el Registro de la Propiedad de Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires.
- Los que tengan reclamo judicial contra la Municipalidad.
- Los que fueran demandados por la Municipalidad ya sea en juicio civil y/o de cualquier naturaleza y/o que la Municipalidad figure como particular damnificado o querellante en juicio penal.
- Los condenados en causa penal o que estuvieren afectados a proceso penal.
- Los cónyuges de los impedidos, cualquiera fuere el carácter en que se presentaren.
- Las personas que se encuentren inscriptas en el Registro de deudores alimentarios.
- En el caso de adhesión, todas aquellas personas que hayan Transferido su U.T.F. o que las mismas hubieren caducado.

Por intermedio del formulario correspondiente, los proponentes declararán no estar comprendidos



*Intendencia Municipal de
Mar Chiquita*

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660

B7174BGB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

en los impedimentos establecidos precedentemente. Lo expresado más todo lo declarado en el citado formulario, revestirá el carácter de Declaración Jurada.

Si el oferente falseara de alguna forma el formulario de oferta, que revestirá el carácter de Declaración Jurada, la Municipalidad podrá declarar la inhabilitación del proponente para presentarse en futuras licitaciones referidas a Unidades Turísticas del Partido por el término de hasta cinco (5) años y podrá proceder a rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o a declarar la caducidad de la concesión con pérdida del depósito de garantía o del contrato según el caso, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial alguna.

ARTÍCULO 5º: PRECIO DE LA CONTRATACIÓN: El oferente propondrá el pago de un canon anual, el que deberá ser abonado en la forma establecida en el Artículo Nº 6 (Pago del canon) del presente Pliego como contraprestación de la explotación de la unidad licitada. Ese canon será reajustado anualmente de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 7 (Actualización).

ARTÍCULO 6º: PAGO DEL CANON: El pago anual del canon se efectuará en una sola cuota, desde el 1º al 10 de enero del año correspondiente a la temporada de explotación, término perentorio e improrrogable. Para el primer año, sea cual fuera la fecha de adjudicación, deberá abonarse el canon en una sola cuota con anterioridad a la firma del contrato de concesión. El importe se abonará en la Tesorería Municipal en efectivo y/o con cheque certificado a nombre de la Municipalidad. De mediar entrega de cheques, sólo se tendrá por pago el canon así justificándolo, al quedar los mismos acreditados.

PAGO FUERA DE TÉRMINO: Ante la falta de pago en término, la mora se producirá automáticamente y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, devengando la obligación incumplida intereses moratorios que se calcularán según la tasa para operaciones activas del Banco de la Pcia. de Buenos Aires vigente a la fecha de verificarse definitivamente el pago.

ARTÍCULO 7º: ACTUALIZACIÓN: Asimismo, en caso de la modificación del canon por ampliación de la explotación comercial, cualquiera sea su característica, deberá ser sometida a la consideración del organismo de aplicación y contar con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 8º: TEMPORADA MÍNIMA DE EXPLOTACIÓN: Se establece como temporada mínima de explotación el lapso de cuatro (4) meses, comprendidos entre el 1º de Diciembre y el 31 de Marzo del año siguiente.

CAPÍTULO II: DE LA OFERTA

ARTÍCULO 9º: INFORMACIÓN QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE: La presentación de la propuesta implica que el oferente ha analizado los documentos de la Licitación, que obtuvo previamente todos los datos e informes necesarios para efectuar su oferta y cumplir con la misma y con todas y cada una de las condiciones establecidas en el Pliego y se ha trasladado al lugar donde se explotará la misma a fin de informarse sobre los posibles inconvenientes que se



[Handwritten signature]

Nº 1766

REGISTRO DE DECRETOS

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660

Coronación de la obra y/o su prestación de los servicios propuestos, las condiciones de suelo, subsuelo, playa, mar y plataforma submarina; y en cuanto pueda influir en el justiprecio de la misma, por lo que no podrá alegarse, por parte del adjudicatario, causa alguna de ignorancia, imprevisión o desconocimiento en cuanto a documentación y condiciones de explotación y explotación de la unidad fiscal.

ARTÍCULO 10º: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Los interesados que hubieran adquirido el Pliego podrán pedir aclaraciones por escrito durante el llamado a licitación hasta el tercer día hábil anterior inclusive a la fecha citada para la apertura, no pudiendo formular observaciones en el acto licitatorio. La Municipalidad podrá a su vez hacer aclaraciones de oficio; dichas aclaraciones y/o respuestas serán notificadas a los interesados por la Secretaría de Turismo y/o Asesoría Legal, según corresponda, en el domicilio constituido en este Partido al adquirir el Pliego, formarán parte integrante del mismo y se considerarán conocidos por todos los oferentes. La Municipalidad no formulará ningún tipo de aclaración si considera que el tema sometido está suficientemente explícito y claro en el Pliego. De esta decisión, no habrá recurso alguno.

ARTÍCULO 11º: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán presentadas en la Municipalidad de Mar Chiquita, Beltrami Nº 50 de Coronel Vidal, hasta el día y hora que se fije en las Cláusulas Particulares. Vencido el plazo de presentación no se admitirán más propuestas, aún cuando no hubiere comenzado la apertura de sobres.

ARTÍCULO 12º: GARANTÍA DE OFERTA: Cada propuesta deberá acompañarse con un recibo expedido por Tesorería Municipal, donde conste que el oferente a constituido la garantía de oferta, en cualquiera de las formas previstas en el Artículo Nº 32, la que será igual al ciento por ciento (100%) del canon oficial correspondiente a la unidad. Cualquiera sea la forma en que se constituya la Garantía de oferta deberá presentar la respectiva documentación en Tesorería Municipal, que la analizará y expedirá el correspondiente recibo hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para la apertura de ofertas. La garantía de oferta debe cubrir el periodo por el cual el oferente mantiene su oferta.

ARTÍCULO 13º: DOMICILIO DE LOS OFERENTES - JURISDICCIÓN JUDICIAL: Deberá indicarse el domicilio real del oferente. Igualmente será requisito indispensable constituir domicilio legal para todos los efectos de la licitación en el Partido de Mar Chiquita, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.

ARTÍCULO 14º: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: En un sobre o paquete cerrado y lacrado, conforme a las normas exigidas para "paquete encomienda", con salvedad de no incluir en su exterior ninguna inscripción, marca, sello, etc., que permita la identificación de la propuesta. El sobre o paquete llevará en su exterior la siguiente leyenda:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº

OBJETO: Concesión de Unidad Turística Fiscal de Playa

Dentro del sobre o paquete de la propuesta se incluirán, debidamente cerrados y lacrados el Sobre Nº 1 "ANTICEDENTES" y el Sobre Nº 2 "OFERTA".



*Intendencia Municipal de
Mar Chiquita*

INTENDENCIA MUNICIPAL - TEL: (02265) 48-2330 / 48-2324

FAX: (02265) 48-2860

B71745GB - CORONEL VIDAL

Requisito del SOBRE N° 1:



REGISTRO DE DECRETOS

Llevará en su exterior la leyenda "ANTECEDENTE" y en su interior:

1. Antecedentes y declaración de conocimiento del presente Pliego de Bases y Condiciones (Formulario N° 1).
2. Someter a la Justicia Ordinaria de los Tribunales de Mar del Plata, datos personales, domicilio legal en el radio urbano de Mar Chiquita y conocimiento del espacio destinado a la Unidad (Formulario N° 2).
3. Formulario de Requisitos y Antecedentes (Formulario N° 3). Si correspondiera, también los Formularios 3a y 3b.
4. Recibo de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones.
5. Pliego de Bases y Condiciones debidamente foliado y firmado.
6. Planilla de antecedentes de la actividad comercial del oferente (Formulario N° 4).
7. Declaración Jurada Patrimonial del oferente (Formulario N° 5) y certificados que acreditan la titularidad de los bienes inmuebles registrados.
8. Certificados de libre inhabilitaciones personales del oferente expedidos por el registro correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como de la Provincia de Buenos Aires.
9. Certificado expedido por el Registro de Juicios Universales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.
10. Capacidad financiera para ejecutar el proyecto (Formulario N° 6).
11. Declaración Jurada de que no se haya el oferente comprendido en las inhabilitaciones e impedimentos establecidos en el Art. 4 (Formulario N° 7).
12. Adjuntar comprobantes de inscripción y pago correspondiente a Caja de Previsión, Dirección General de Rentas y Dirección General Impositiva en los que se encuentra inscripto el oferente con la indicación de los números correspondientes.
13. Otros documentos: se acompañará los documentos y/o antecedentes que se requieran en otras cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones.

Requisito del SOBRE N°2: llevará en su exterior la leyenda "OFERTA" y en su interior:

- a. La oferta propiamente dicha que se efectuará en el Formulario N° 8, la que se presentará libre de raspaduras, interlineas, sobreimpresiones, enmiendas, que no hubieran sido salvadas debidamente al pie de la misma, caso contrario será rechazada la oferta.
- b. Recibo de depósito de la Garantía de la oferta, constituida de acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones.
- c. Anteproyecto de unidad a licitar.

ARTÍCULO 15º: LUGAR, FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: El que indique las Cláusulas Particulares. Vencido el plazo de presentación no se permitirán más propuestas aún cuando no hubiera comenzado la apertura de los sobres.

ARTÍCULO 16º: VALIDEZ DE LAS OFERTAS: La oferta mantendrá su vigencia por el plazo de treinta (30) días a partir de la apertura de sobres y se considerará automáticamente prorrogada



Nº 1768

INT. J. BELTRAMI 60 - TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX. (02265) 43-2660

B7174BGB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

por igual período, salvo comunicación en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el
Dietante.

ARTICULO 1º: APERTURA DE LA OFERTA: El acto de apertura de sobres se realizará en el
lugar, día y hora indicada en el decreto por el cual se establece el llamado a licitación, en
presencia de la Comisión de Apertura y evaluación y funcionarios designados al efecto y de los
interesados que concurren labrándose el acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades
del presente y demás asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la apertura fuera feriado
o asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se
tomarán en consideración las ofertas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la
apertura.

ARTICULO 12º: ADMISIÓN DE OFERTAS: Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se
ajusten a las disposiciones técnicas y legales del presente Pliego, pudiendo rechazarse en el
momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos.

Sin perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no fue advertido
en el momento de la licitación, será causal de rechazo de oferta. Se podrá, a consideración y
absoluto criterio de la Municipalidad, no tomar en cuenta errores u omisiones, imperfecciones de
tipo formal y no esenciales que adolecieran alguna de las propuestas. En caso que las propuestas
se envíen por correo por piezas certificadas, deberán hacerlo con la debida anticipación, de lo
contrario la Municipalidad no se hará cargo de los atrasos que experimente la correspondencia
remitida, procediéndose a rechazar todos aquellos que lleguen fuera de la hora de apertura,
dejándose constancia en acta y pasando a ser parte integrante del expediente correspondiente.

ARTICULO 19º: DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO: Se efectuará de la siguiente manera:

a. Apertura de la totalidad de los SOBRES Nº 1 y verificación del cumplimiento de la
documentación exigida.

Se considerarán o rechazarán las presentaciones efectuadas dando cuenta a los oferentes,
anotándose las aclaraciones correspondientes.

De las ofertas rechazadas se procederá a archivar los SOBRES Nº 2 debidamente cerrados y se
archivará el SOBRE Nº 1 con la documentación presentada en el expediente correspondiente a
esta licitación.

b. Apertura de los SOBRES Nº 2: se llevará a cabo en el mismo acto de apertura del SOBRE Nº
1, correspondientes a los oferentes que se les han aceptado la documentación básica (SOBRE Nº
1) y verificación de la documentación exigida. Se considerarán o rechazarán las presentaciones
efectuadas, dando cuenta a los oferentes.

De las ofertas rechazadas se archivará la documentación presentada en el expediente respectivo.

c. Invitación a los oferentes para que formulen por escrito, en el plazo y forma indicados en el
Artículo 2º, las impugnaciones que consideren pertinentes; a cuyo efecto los SOBRES Nº 1 y Nº
2 de las ofertas declaradas válidas quedarán, a partir del día siguiente al acto, a la vista de los
licitantes.

No se admitirán durante el desarrollo del acto observaciones impugnaciones sobre las ofertas,



Nº 1769

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660

REGISTRO DE DECRETOS

salvo aquellas que se referirán al acto en sí mismo, de lo que se dejará constancia en acta.

d. Lectura del acta respectiva y su firma por parte de los proponentes y funcionarios pertinentes.

ARTICULO 20º: AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN: La Municipalidad podrá solicitar de cualquier oferente, todo tipo de información complementaria que considere necesaria. El plazo para la agregación de dicha información y/o aclaración será de cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación.

Si dicha información no fuera evacuada en término o contestada, no llenare a juicio de la Municipalidad los fines perseguidos, al solicitarle, tendrá derecho la Municipalidad a rechazar la oferta, sin recurso alguno por parte del oferente.

ARTICULO 21º: IMPUGNACIONES Y ACLARACIONES: Excepto las observaciones que se refieran al desarrollo del acto de apertura de sobres, que figurarán en acta, las demás aclaraciones e impugnaciones deberán ser presentadas por escrito ante la Asesoría Legal, dentro del término de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de los sobres.

La documentación estará a disposición de los oferentes para su consulta, y de las aclaraciones e impugnaciones formuladas deberán presentarse tantas copias como oferentes haya, bajo apercibimiento en caso contrario de tenerlo por desistido de la impugnación.

Cuando las impugnaciones versen sobre cuestiones de puro derecho, la Municipalidad resolverá sin contralado. Caso contrario, se dará traslado al resto de los oferentes con entrega de copia, para que se expidan en el término de dos (2) días hábiles corridos y siguientes al fijado anteriormente, sin tener que cursar notificación alguna.

Vencido dicho plazo, la Municipalidad resolverá sin más trámite. En todos los casos las notificaciones se realizarán personalmente o por cédula en el domicilio constituido en el radio de la localidad del Partido.

CAPITULO III: DE LAS ADJUDICACIONES

ARTICULO 22º: SOBRE LA ADJUDICACIÓN: La adjudicación se otorgará a los oferentes que presenten las ofertas más convenientes en cada rubro. Asimismo el Departamento Ejecutivo deberá evaluar y adjudicar concesiones a oferentes que se ajusten a las condiciones legales de admisibilidad y cuyos antecedentes resulten satisfactorios.

ARTICULO 23º: FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR OFERTAS: El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas y el rechazo de éstas no dará derecho a los oferentes a exigir indemnización o formular reclamo alguno.

ARTICULO 24º: CARACTERES DE LAS ACTUACIONES: A partir de la fecha de la apertura de los SOBRES Nº 1 (Requisitos y Antecedentes) y SOBRE Nº 2 (Oferta) los trámites de la licitación tienen carácter interno, salvo el trámite de impugnaciones. Hasta tanto se resuelva, no se dará vista de las actuaciones a los interesados.

ARTICULO 25º: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Dará lugar al rechazo inmediato de las ofertas.



Nº

1770

Intendencia Municipal de

Mar Chiquita

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324

FAX: (02265) 43-2660

B7174838 - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

- a) Cuando no se cumplieren los requisitos del Artículo 14º, Ítem 2 en su totalidad.
- b) Cuando en el SOBRE Nº 2, haya falta total o parcial de la garantía estipulada en el Artículo Nº 12 o ésta no se ajuste a lo dispuesto en el Artículo 33º.
- c) Cuando no se hallen en condiciones o se aparte de las Cláusulas del presente Pliego.
- d) Cuando fueren presentadas por quienes están incluidos en el Artículo 4º.
- e) Cuando se comprobare falsas las Declaraciones Juradas.
- f) Cuando la documentación no estuviere debidamente firmada.
- g) Cuando no se cumplieren con los requisitos del Artículo 14º, Ítem 3.
- h) Cuando la deficiencia formal (Artículo 26º) contenida en el SOBRE Nº 1 no se subsanara por el oferente dentro del plazo perentorio que se fije.

ARTÍCULO 26º: DEFICIENCIA FORMAL: No serán rechazadas las propuestas que contengan defectos meramente formales, en estos casos se intimará a los interesados que lo solucionen en el plazo no mayor de tres (3) días, bajo apercibimiento de procederse al rechazo de la propuesta con pérdida de garantía.

ARTÍCULO 27º: CONSECUENCIA DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

- a) Devolución del SOBRE Nº 2, sin abrir y de las Garantías si las hubiere, en los casos puntualizados como a, b y c del Artículo 25º.
- b) Devolución de la Garantía en el caso puntualizado como a) del Artículo 25º.
- c) Devolución de toda documentación para el caso del punto g) del Artículo 25º.
- d) Devolución sin abrir del SOBRE Nº 2 y pérdida de la Garantía cuando se produzcan los casos puntualizados en el Artículo 25º en los Ítems d, e y h.

ARTÍCULO 28º: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS: Si los oferentes retirasen sus propuestas antes del vencimiento del plazo de mantenimiento y/o prórroga, perderán la Garantía de Oferta en favor del estado.

ARTÍCULO 29º: ÚNICA OFERTA: En el caso que hubiera una sola oferta válida, por falta de otras o rechazo de las restantes (Art. 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades), ello no significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo con relación a ella y cuando dicha oferta reúna a juicio exclusivo de la Municipalidad las condiciones necesarias como para merecer tal adjudicación. Las razones apuntadas en modo alguno obligarán a la Municipalidad a aceptar a la misma en pleno derecho.

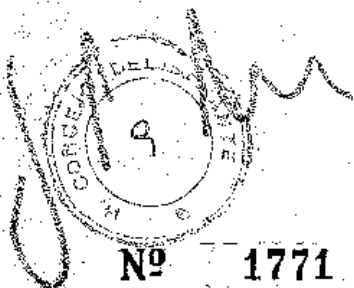
ARTÍCULO 30º: IGUALDAD DE OFERTA: En caso de igualdad de precios y mejor calidad entre oferentes, se llamará a los proponentes a mejorar por escrito, en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación fehaciente por parte de la Municipalidad.

En subsistir la igualdad se procederá a la adjudicación por sorteo.

ARTÍCULO 31º: CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO: Para el caso que adjudicada la licitación a un oferente, se procediera a declarar la caducidad de la misma por no cumplirse en el debido tiempo y forma las obligaciones dispuestas en los artículos 6º y 32º del Pliego de Bases y Condiciones, será facultad del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad el proceder a adjudicar la licitación al oferente que hubiese resultado en segundo lugar, pero ello a



*Consejo Deliberante
Intendencia Municipal de
Mar Chiquita*



Nº 1771

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324

FAX: (02265) 43-2660

B7174B05 - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

condición de ~~la~~ ~~en todo~~ con las disposiciones del presente Pliego y ofrecer un canon que el Departamento Ejecutivo entienda satisfactorio.

ARTICULO 32º: GARANTÍA DE CONTRATO: Notificado de la adjudicación, el concesionario deberá constituir previo a la firma del contrato y tenencia de la unidad respectiva, una Garantía de Contrato que será igual al cien por cien (100%) del canon anual ofrecido, la que deberá integrarse de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 33º.

ARTÍCULO 33º: FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTÍAS: Las formas de constitución de la Garantía de Oferta y de Contrato son las que a continuación se indican:

- Mediante dinero en efectivo.
- Mediante Póliza de Seguro de Caución.

Si se constituyera la garantía mediante póliza de seguro de caución el fiador se deberá constituir en liso, llano y principal pagador con renuncia del beneficio de exclusión y de división, de acuerdo con los términos del Artículo 2013 del Código Civil por todo el término de la vigencia y por la totalidad del monto, sin restricciones ni salvedades. Además el fiador deberá constituir domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires, y se someterá expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales competentes del Departamento Judicial que corresponda al partido de Mar Chiquita, con renuncia a todo otro fuero que pudiera corresponderle, incluso el Federal.

Asimismo, la emisión de la póliza y su vigencia no podrán ser posteriores a la fecha y hora de apertura del acto licitatorio.

ARTICULO 34º: ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍA: A la actualización de la Garantía de Contrato, se aplicará el procedimiento estipulado en el Artículo 7º; debiendo realizarse antes del 1º de Marzo de cada año. El atraso de la actualización de la Garantía hará pasible al concesionario de las sanciones especificadas en las Cláusulas Punitivas del presente Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 35º: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

DE OFERTA: En forma inmediata:

- Vencido el plazo de mantenimiento de las ofertas.
- Resuelta su no-adjudicación.

DE CONTRATO: Esta garantía será reintegrada a pedido de la parte interesada, vencido el plazo de concesión y una vez recepcionada de conformidad la Unidad, previa presentación de:

- Constancia de pago de la totalidad del canon anual correspondiente.
- Constancia de no adeudarse suma alguna en concepto de sanciones.
- Constancia extendida por la Secretaría de Turismo donde conste que el interesado no adeuda suma alguna en concepto de tasas o gravámenes municipales atinentes a esta explotación.

ARTICULO 36º: FIRMA DEL CONTRATO: Cumplido los requisitos detallados en el Artículo 32º se firmará el Contrato, el que suscribirá el adjudicatario dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de caducidad con pérdida de la garantía constituida.

CAPÍTULO IV: DEL CONTRATO



Consejo Deliberante
Intendencia Municipal de
de Mar Chiquita



Nº 1772

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

ARTICULO 37º: FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El cumplimiento del Contrato en cuanto a las obligaciones a cargo del concesionario, será controlado por la Municipalidad, mediante la realización de inspecciones de las instalaciones y prestaciones de los servicios. El concesionario deberá facilitar el acceso a las instalaciones en cualquier momento que así se lo solicite la Municipalidad sin formular objeciones o plantear impedimentos de ninguna naturaleza. Igual obligación rige respecto a la documentación comercial de la explotación.

ARTICULO 38º: EXTINCIÓN DEL CONTRATO: La concesión se extinguirá por:

- Vencimiento del plazo de concesión.
- Rescisión por culpa del concesionario (caducidad de la concesión).
- Mutuo acuerdo.
- Quiebra o concurso civil del concesionario.
- Por revocación de la concesión, fundada en razones de interés público.
 - Destrucción total o parcial de las obras, cuando proviniera de casos fortuitos o de fuerza mayor.

ARTICULO 39º: CAUSAS DE CADUCIDAD DEL CONTRATO:

La Municipalidad tendrá derecho a declarar la rescisión del contrato, sin necesidad de previa intromisión judicial o extrajudicial, en los siguientes casos:

- Quando el concesionario contravenga las causas detalladas en las cláusulas punitivas.
- Si no se ajustara estrictamente al uso propuesto y aceptado, salvo que el mismo sea acordado de común acuerdo con la Municipalidad.
- Quando el concesionario transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad.
- Si no diera comienzo o no concluyeran los servicios dentro de los plazos previstos o no ejecutara los mismos conforme a las instrucciones emitidas por la Municipalidad.
- Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio o explotación propuesta y aceptada.

Si el concesionario incurriera en falta de pago del canon y/o actualización de Garantía de Contrato dentro de los plazos previstos en las Cláusulas Punitivas.

- Quando por dolo, culpa o negligencia produzca el concesionario daño grave al inmueble o altere materialmente sus condiciones originales.

Si no se cumplimentara en los plazos previstos con lo dispuesto en el Artículo 41º, o cumplimentados la municipalidad resolviera su revocación.

Quando el concesionario se encuentre en convocatoria de acreedores.

Quando el concesionario cede o alquile en cualquier forma la concesión otorgada.

ARTICULO 40º: CONSECUENCIAS DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO: En el caso de la extinción del contrato por rescisión declarada por culpa del concesionario o por quiebra o convocatoria de acreedores, concurso preventivo civil, ello traerá aparejada la pérdida del depósito de garantía y el derecho a reclamar los daños y perjuicios resultantes del



M

Nº 1773

*Intendencia Municipal de
Mar del Plata*

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660

REGISTRO DE DECRETOS

En virtud del Pliego de Bases y Condiciones de extinción del contrato, la Municipalidad está expresamente facultada para tomar posesión de pleno derecho sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza y sin que el concesionario pueda oponerse ni alegar derecho de retención.

ARTICULO 41º: FALLECIMIENTO E INCAPACIDAD DEL CONCESIONARIO:

En el caso de haberse otorgado la concesión a una persona física, ocurrido su fallecimiento o incapacidad, quienes se consideren con derecho a la continuación de la persona del concesionario deberán dentro de los treinta (30) días de acaecidos los hechos acreditar sumariamente su condición de tales acompañando la documentación respectiva, manifestando su voluntad de continuar el ejercicio de los deberes, derechos y obligaciones inherentes a la concesión. Si así no lo hicieron o manifestaren su decisión de no continuar con la concesión, se declarará la caducidad de la misma, con devolución de la garantía contractual.

Dentro de los Ciento Veinte (120) días de acaecidos los hechos, deberán acompañar testimonio de declaratoria de herederos o de incapacidad declarada y designación del representante legal, o apercibimiento de caducidad, salvo que mediaren causas justificadas que autoricen la prórroga de ese plazo. Si hubiera varios herederos deberán unificar personería en uno de ellos, quien asumirá las obligaciones y responsabilidades del concesionario. Si hubiere menores se originará autorización judicial expresa para la continuación de la explotación y la designación del representante.

En todos los casos, los continuadores deberán acreditar la concurrencia de los requisitos exigidos al concesionario fallecido o declarado incapaz.

La Municipalidad, previa evaluación de todos los antecedentes, podrá decidir la continuación de la concesión en los mismos términos y condiciones en que fuera adjudicada o declarada la revocación de la misma, devolviendo la garantía de contrato, sin derecho por parte de los interesados a reclamo alguno.

ARTICULO 42º: TRANSFERENCIA DE CONTRATO: El concesionario no podrá transferir total o parcialmente la concesión sin autorización expresa y por escrito de la Municipalidad, la que exigirá como mínimo los siguientes requisitos:

- Que el cedente se encuentre al día con el cumplimiento de sus obligaciones y exponga con claridad las razones que justifiquen transferencia.
- Que el concesionario propuesto reúna los requisitos, antecedentes, y demás recaudos y documentación exigidos por este Pliego de Bases y Condiciones para los oferentes, debiendo declarar en forma expresa la totalidad de las obligaciones asumidas por el cedente, y las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones.-

Que haya transcurrido un tercio (1/3) del periodo de concesión desde la adjudicación, y las transferencias deben efectuarse con un periodo no inferior a los dos últimos años de concesión.

- Que se abone a la Municipalidad en forma conjunta cedente y cesionario, en concepto de derecho de Transferencia, un monto equivalente al cien por cien (100%) del canon anual



Handwritten signature and date 12/12/14

Nº 1774

*honorable Concejo Deliberante
Intendencia Municipal de
de Alvar Chigüela*

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324

FAX: (02265) 43-2660

actualización de la transferencia.
B717ABGB-CORONEL OVANDO

REGISTRO DE DECRETOS

La solicitud de transferencia se presentará por medio de nota dirigida al Departamento Ejecutivo, con firmas certificadas del cedente y cesionario.
La aceptación de la propuesta de transferencia será facultativa de la Municipalidad, quien podrá denegarla por razones de oportunidad y conveniencia sin derecho a reclamo alguno.

CAPITULO V: OBLIGACIONES Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

ARTICULO 43º: OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS EN LA EXPLOTACIÓN DE LA

UNIDAD: El concesionario tomará las medidas para que todos los servicios inherentes a la explotación de la unidad se presten en forma satisfactoria e ininterrumpida durante la temporada mínima de explotación que se establece en el Artículo 8º de las presentes Especificaciones Legales Generales, a tal efecto deberá contar con la instalación, equipo y personal necesario, sobre todo en lo que se refiere al servicio de guardavidas, el que será exclusivamente a su cargo. En tal sentido, la Municipalidad indicará al concesionario la cantidad de personal guardavidas que deberá afectar al servicio. La organización de los servicios deberá permitir el funcionamiento de los mismos sin ocasionar ningún tipo de incomodidades a los usuarios.

Además de los deberes y obligaciones especialmente establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones, el concesionario deberá:

- Brindar la totalidad de los servicios correspondientes al tipo de unidad adjudicada, como mínimo durante la temporada de explotación establecida en el presente Pliego.
- Todos los servicios a brindar serán prestados en un todo de acuerdo con los requisitos, condiciones y regulaciones de uso establecidas en este Pliego y la Legislación Nacional, Provincial y Municipal que rigen su explotación durante el período de concesión.
- Dispensar a los usuarios del servicio un trato amable en concordancia con las normas de las buenas costumbres.
- Conservar la unidad e instalaciones en buen estado de conservación y mantenimiento. Establecer, implementar y controlar un sistema de recolección, depósito y disposición de residuos, que esté en concordancia con los requisitos establecidos por la autoridad responsable, así como también disponer a su cargo el personal necesario para proveer a la limpieza y rastillaje de la unidad.

Esta obligación también se hace extensiva a los sectores aledaños a la zona de influencia de la unidad.

El servicio de mantenimiento comprende todas las tareas destinadas a conservar la unidad en perfectas condiciones de uso y conservación y la provisión de las instalaciones, equipos y personal necesarios para esas operaciones.

- Realizar todas las construcciones, reparaciones, modificaciones y ampliaciones que determinen las Cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones o las que determine la Municipalidad durante el período de concesión, para una correcta prestación del servicio dentro



Honorable Consejo Deliberante
Intendencia Municipal de
Mar Chiquita



Nº 1775

IND. 105.174.000.000 (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660

REGISTRO DE DECRETOS

- f) Mantener en perfectas condiciones de higiene la unidad, los elementos y utensilios que la integran obligándose asimismo a no permitir el acceso de animales dentro del perímetro, debiendo cumplimentar además todas las disposiciones y normas que sobre seguridad, higiene y salubridad tenga en vigencia el Municipio.
- g) Integrar en forma inmediata el importe de garantía que la Municipalidad haya afectado para saldar erogaciones que deban ser satisfechas por el concesionario, o multas no abonadas.
- h) Requerir por escrito todo tipo de autorización tendiente a realizar modificaciones de la obra y de prestación de servicios que estime necesario en la unidad y no incluidas en la propuesta original, acompañando los planos y demás documentación de las modificaciones propuestas, y no realizarlas sin los correspondientes visados y permisos. Los gastos que demandaren los trabajos que se autoricen con motivo de lo determinado en este apartado, serán por exclusiva cuenta del concesionario y sin derecho a resarcimiento alguno por parte del Municipio.
- i) Hacer entrega de la unidad libre y desocupada al solo requerimiento de la Municipalidad, al vencimiento del período de concesión o en caso de caducidad y dentro de los quince (15) días de producido el hecho.
- j) La unidad no podrá tener otro destino total o parcial, que el fijado en el presente Pliego de Bases y Condiciones, salvo expresa autorización del Departamento Ejecutivo y a solicitud fundamentada del concesionario.
- k) Respetar las condiciones naturales del terreno que se licita y entorno al edificio existente, a través de las construcciones a instalar, que por su forma y características deberán integrarse al paisaje natural y urbanístico propio del lugar. A tal efecto, el proyecto deberá ser aprobado por la Secretaría de Obras y de Planeamiento Urbano.
- l) Cumplir con las reglamentaciones vigentes establecidas por los respectivos organismos competentes y relacionados con los rubros de explotación a los que está destinada.
- m) Constituirse fuera del período de explotación mínimo establecido, en depositario de las instalaciones.
- q) Deberán contar con seguro que cubra riesgos contra terceros y bienes.
- n) Mantener limpia la playa pública, esto incluye el frente de la unidad y las áreas adyacentes.

La enunciación de estas especificaciones no exime al concesionario de adoptar y desarrollar todas las precauciones, actividades y menesteres que hagan al mejor cumplimiento del funcionamiento y mantenimiento de la unidad. Entiéndase también por limpieza del sector, a la disposición de baches para la recolección de residuos realizados en madera en forma suficiente dentro del sector concesionado y en los alrededores del mismo.

En caso de incumplimiento por parte del concesionario de alguno de los supuestos establecidos en el presente Artículo, la Municipalidad estará expresamente facultada para tomar posesión del bien de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza, quedando a beneficio de la misma las obras realizadas en la unidad.

ARTICULO 44º: PERSONAL QUE TRABAJA EN LA UNIDAD TURÍSTICA CONCEDIDA: EI

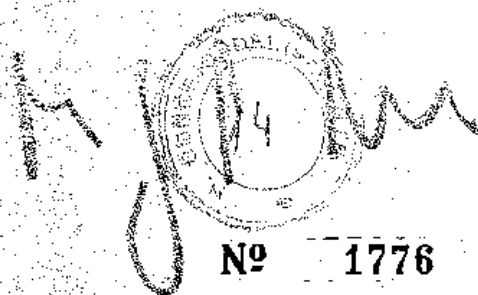


*Honorable Consejo Deliberante
Intendencia Municipal de
Villar Chiguita*

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324

FAX: (02265) 43-2680

BY: TABB-CORONEL V.D.



Nº 1776

REGISTRO DE DECRETOS

concesionario, será plenamente responsable de la conducta, moralidad y desempeño de todo el personal que trabaja en la unidad. El personal que se desempeñe en la misma, deberá poseer idoneidad profesional, debidamente acreditada. Será también el único responsable de las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes de trabajo y cualquier perjuicio acaecido al personal que trabaje en la unidad, debiendo responder solidariamente ante las demandas que pudieran suscitarse.

ARTICULO 45º: LOCACION: A los efectos de cubrir los distintos frentes que genera la prestación de servicios integral de la Unidad Turística Fiscal, el concesionario podrá celebrar contratos de colaboración empresarial sin que esto signifique eludir ninguna obligación o deber ante la municipalidad.

ARTICULO 46º: RESPONSABILIDAD CIVIL DURANTE EL PERÍODO DE CONCESIÓN: Durante la explotación de la unidad, el concesionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudiera ocasionar a personas o cosas por sí o por medio de su personal, empleados o cosas de las que sirva, o derivada directa o indirectamente de la actividad a desarrollar, dentro del área de la concesión.

Será igualmente responsable por el incumplimiento de todas las Leyes y Disposiciones emanadas de las autoridades Nacionales, Provinciales y/o Municipales.

ARTICULO 47º: EROGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO: Estarán a cargo del concesionario, además, las siguientes erogaciones:

- impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y municipales correspondientes a la explotación concedida.
- Tarifas por servicios públicos que afecten a la explotación, tales como obras sanitarias, energía eléctrica, agua, etc.
- La parte que corresponda de acuerdo al sistema de cálculo que oportunamente se establezca en retribución al servicio de alumbrado público, limpieza, impuestos, tasas y contribuciones que le corresponda abonar con motivo de la concesión. En la oportunidad referida en el punto precedente, los concesionarios entregarán también la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales y de las tasas municipales relativas a la explotación.

ARTICULO 48º: SEGUROS: El concesionario deberá tomar a su cargo seguros contra todo riesgo sobre la propiedad adjudicada y de Responsabilidad Civil que cubra posibles accidentes que pudieran ocurrir entre los participantes de los deportes náuticos y los terceros ajenos (bañistas) y durante todo el período de la concesión. Al efecto se establecen:

- Formalización:** Será contratado por el adjudicatario en cualquier aseguradora de reconocido solvencia autorizada por el Estado.
- Plazo de formalización y vigencia:** El seguro constituido deberá quedar formalizado antes del 30 de Noviembre de cada año, este deberá contratarse como mínimo por períodos anuales, debiendo en todos los casos ser actualizado anualmente y podrá ser renovable por períodos consecutivos, debiendo constituirse la renovación antes del vencimiento a fin de que no queden



*honorable Concejo Deliberante
Intendencia Municipal de
Mar del Plata*



M

Nº

1777

INT. J. BELTRAMI - 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324

riesgos y por lo tanto a su cobertura. Sin perjuicio de lo que se establece en el presente decreto.

B71743GB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

derivados de un hecho producido durante la vigencia de la concesión, deben quedar cubiertos por el seguro en el término indicado.

c) Montos y riesgos a cubrir: Los máximos que determine el ente asegurador, debiendo ajustarse a pedido y satisfacción de la Municipalidad, anualmente de acuerdo a los índices de actualización publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que corresponda al rubro a cubrir y/o establecidos para ajuste del canon anual.

d) Póliza: Será endosada a favor del Municipio, debiendo establecer expresamente el sometimiento a los Tribunales Ordinarios de Mar del Plata, y se entregará antes de la habilitación de la unidad por parte del concesionario. Los comprobantes de la renovación periódica deberán presentarse hasta el día anterior al del vencimiento del período fenecido.

e) Accidente de trabajo: El concesionario deberá asegurarse contra ellos y mantener dicho seguro mientras haya personal empleado en relación de dependencia en la unidad.

f) Recibos de pago de la prima: Se presentarán conjuntamente con las pólizas, los recibos de pago total y definitivo de las mismas.

ARTÍCULO 49º. PUBLICIDAD: El concesionario podrá colocar en el exterior del edificio de su unidad un letrero identificador de la misma y su actividad, en los lugares y conforme a disposiciones y medidas que previamente se autorice a través del organismo competente la Municipalidad.

Solo deben permitirse publicidad en el área de ingreso o áreas edificadas de la concesión, siempre y cuando las mismas no superen las alturas de las edificaciones y obstruyan las visuales desde y hacia la playa. No es aceptable la instalación de estructuras de cualquier tipo (inflables, modulares, etc.) con fines de esparcimiento infantil, publicidad, etc. que generen contaminación visual o cuyas dimensiones sean superiores a la altura máxima de las instalaciones, pudiendo ser excedidas solo si la municipalidad lo autorice.

ARTÍCULO 50º. UTILIZACIÓN DE ESPACIO DE INFORMACION PUBLICA: La Municipalidad podrá colocar dentro de las instalaciones o lotes correspondientes a la concesión, letreros o medios que ilustren al público sobre sus derechos y obligaciones o que sirvan de orientación turística, debiendo el concesionario velar por su mantenimiento en buen estado. Si el concesionario considera necesario la colocación de carteles indicadores que faciliten una mejor orientación de los usuarios o prestación de los servicios, deberá solicitarlo, adecuándose el diseño a las normas que al efecto se determine.

ARTÍCULO 51º. LIBRO DE QUEJAS: Su tenencia será obligatoria en todas las unidades turísticas fiscales. Será de hojas numeradas correlativamente que no podrán ser separadas de aquel por ningún motivo, y su tamaño será el que responde a la denominación de "oficio", debiendo rubricarse todas sus hojas por la Municipalidad. Este libro se encontrará a disposición de toda persona que así lo desee, sea o no usuario de la unidad.

ARTÍCULO 52º. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS: El concesionario deberá depositar con la frecuencia establecida para el servicio de recolección de residuos, los recipientes producto de su actividad, en lugares que se encuentren al alcance de los vehículos recolectores y en el horario



*honorable Concejo Deliberante
Intendencia Municipal de
Mar del Plata*



Nº 1778

INT. J. BELTRAMI 59 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324

establecido. Los residuos serán colocados en bolsas de nylon o similar de suficiente grosor

REGISTRO DE DECRETOS

y perfectamente cerradas. Donde no existiera el servicio de recolección, el concesionario arbitrará los medios para la evacuación de los residuos, la que no afectará el aseo y la higiene de la unidad, la playa ni su entorno inmediato.

ARTICULO 53º: SERVICIO DE GUARDAVIDAS: La prestación del servicio de seguridad en playas, deberá ser cubierto por el concesionario, servicio que se realizará en forma diaria a su exclusivo cargo y en el horario que determine la municipalidad.-

El concesionario tomará a su cargo la organización de la prestación de servicio de manera de dar estricto cumplimiento a lo que aquí se menciona. Concesionario tendrá a su cargo el cumplimiento de todas las cargas sociales, tributarias y previsionales que le correspondan al personal de guardavidas a su cargo. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar la exhibición de los comprobantes que acrediten el cumplimiento de dichas cargas bajo percibimiento de aplicar las sanciones previstas conservando la facultad de rescindir el contrato de concesión.

De igual manera establézcase que el personal que preste el servicio de seguridad en playa deberá poseer el pertinente carnet o licencia profesional que los habilite a la mencionada prestación.

Los profesionales que el concesionario proponga para cubrir el servicio de seguridad en las playas deberán acreditar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos que sobre antecedentes exija el Municipio a través del organismo competente. Déjase establecido que el servicio de seguridad en playas deberá cubrirse sin excepciones durante la temporada mínima de explotación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8º de las Especificaciones Legales Generales.

CLÁUSULAS PARTICULARES

CAPITULO I: DE LA LICITACIÓN

ARTICULO 54º: OBJETO DEL LLAMADO: La presente Licitación tiene por objeto otorgar en concesión:

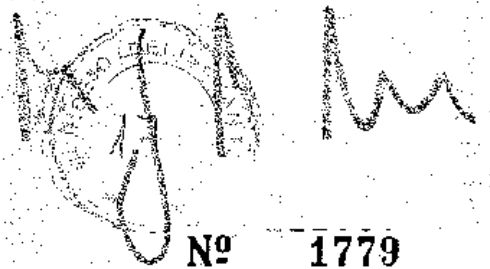
- 1) La Unidad Turística Integral Fiscal Sector 1 LA CALETA según croquis de ubicación que se individualizan.

Estas concesiones comprenden la construcción de las obras que se indiquen según los anteproyectos presentados, y su posterior visado ante el Área Municipal pertinente (Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento Urbano), y en todo los casos la conservación, uso y explotación de las unidades citadas.

ARTICULO 55º: CANON BASE: El canon básico fijado por la Municipalidad sería de \$ (45.000) (Pesos CUARENTA Y CINCO MIL) o su equivalente a 7200 litros de gas oil de acuerdo a los



*Honorable Consejo Deliberante
Intendencia Municipal de
Mar Chiquita*



Nº 1779

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324
valores de Y.P. (02265) 43-2350
B7174RGB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

oferente y como base para determinar el monto a depositar como Garantía de Oferta, el que indefectiblemente deberá ser superado.

ARTÍCULO 56º: PERÍODO DE CONCESIÓN: El período de concesión será de diez (10) años con opción a 5 años más de prórroga a partir de la entrega efectiva de la unidad.

En caso de solicitar hacer uso de la prórroga de la concesión deberá presentar dicha solicitud por escrito ante la Secretaría de Turismo y Medio Ambiente, con un año de anticipación de vencimiento del período de concesión.

A partir de la firma del contrato y vencido este, el concesionario deberá entregar el bien en perfectas condiciones al concedente, sin ocupantes, quedando todas las obras realizadas en cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos, de propiedad exclusiva de la Municipalidad. Pudiendo la Municipalidad recibir anticipadamente el bien, de así ofrecerlo el concesionario por medio fehaciente, y de aceptarlo expresamente la Municipalidad por igual medio.

ARTÍCULO 57º: PATRIMONIO DEL OFERENTE: El patrimonio del oferente se evaluará conforme a la manifestación económica del mismo, sea sociedad o persona física, o quienes formen el grupo oferente, que permite inferir el grado de solvencia con que cuenta y deberá acreditarse mediante la presentación de balance o declaración jurada de bienes certificada por Contador Público Nacional. Si entre los bienes que integran el patrimonio del oferente hubiera inmuebles, deberá presentarse certificado vigente sobre condiciones de dominio y certificado de inhabilitación. Si hubiere acciones, valores, semovientes u otro tipo de bienes, deberá acreditarse su titularidad del modo que legalmente corresponda a cada una de ellas. En todos los casos podrán agregarse fotocopias autenticadas por Escribano Público de toda la documentación original; reservándose la Municipalidad el derecho de verificar las manifestaciones vertidas y su vigencia bajo apercibimiento en caso de falsedad u omisión de las sanciones previstas en el Artículo 4º de las Cláusulas Generales del presente Pliego. Los oferentes deberán adjuntar un detalle analítico (Formulario Nº 6), del financiamiento del Proyecto de Obra presentado, demostrando fehacientemente la factibilidad económica de su ejecución.

ARTÍCULO 58º: VALOR DEL PLIEGO: Fijase en \$ 15.000 (Pesos QUINCE MIL) el valor del presente Pliego de Bases y Condiciones. Establézcase la obligatoriedad de adquirir tantos ejemplares como ofertas vaya a proponer el oferente, cubriéndose de esta manera la condición de presentar comprobante original de su adquisición.

ARTÍCULO 59º: PRECIOS Y TARIFAS: Los precios y tarifas que podrá cobrar el concesionario por la prestación de los servicios que ofrece o por la comercialización del producto, en su caso, serán libremente fijados por el mismo. Dichos precios y tarifas deberán ser ampliamente difundidos por el concesionario para el previo conocimiento de los usuarios dentro y fuera de la unidad. El concesionario deberá informar el monto de las tarifas y sus variaciones durante la temporada a la Municipalidad pudiendo la misma, en caso de ser necesario, determinar los lugares y formas convenientes para su difusión.



*Honorable Consejo Deliberante
Intendencia Municipal de
de Melmar Chiquita*

Nº 1780

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324

FAX: (02265) 43-2660

B7174BGB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

ARTICULO 61º: DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán abiertas en el Edificio Municipal, sito en Beltrami Nº 50 Coronel Vidal, el día..... a la hora..... La apertura de las propuestas se desarrollará de acuerdo a lo especificado en

el Art. 19 del Capítulo II: DE LA OFERTA, de las CLAUSULAS GENERALES de este Pliego de Bases y Condiciones:

SOBRES Nº 1 Y Nº 2:

Lugar de apertura: Edificio Municipal - Beltrami Nº 50

Fecha:

Hora: hs.-

ARTICULO 61º: RETRIBUCIONES AL CONCESIONARIO: Serán únicamente las que perciba por las tarifas correspondientes a los servicios que presta, las que serán puestas en conocimiento de la Municipalidad, a los efectos de confeccionar un registro estadístico.

ARTICULO 62º: DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas deberán presentarse en la Sede Municipal, Oficina de Recaudación, Beltrami Nº 50, en las condiciones establecidas en las Cláusulas Generales hasta el día y hora de apertura de las propuestas.

CAPITULO II: DE LA UNIDAD

ARTICULO 63º: DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES A LICITAR: El uso, la explotación y el tiempo de servicio que corresponde prestar a las unidades licitadas, figuran en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 64º: SERVICIOS OBLIGATORIOS A OFRECER POR EL CONCESIONARIO: Se consideran como servicios obligatorios los siguientes:

Unidades integrales:

En balneario:

- Alquiler del tendido de sombra con derecho al uso de servicios sanitarios y duchas de agua fría y caliente.
- Superficie de depósito para utensilios de sombra y una administración.
- Alquiler de elementos accesorios (reposeras, lonas, etc.)
- Vigilancia y seguridad de bañistas a su cargo (debe contar con dos guardavidas habilitados).
- Servicio de sanitarios públicos sin restricciones de acceso.

En servicio gastronómico:

- Brindar el servicio de alimentación tanto en la playa concesionada y en el edificio
- Brindar el servicio de sanitarios para público, diferenciado por sexo.
- Ofrecer servicio de kiosco.
- Comedor, sector de servicios, cocina, y depósito.

En servicio de recreación:

- Brindar según las edades, servicios para práctica deportiva, esparcimiento, relax o recreativos.



*Honorable Concejo Deliberante
de la Municipalidad de
Mar Chiquita*

Nº 1781

INT. BELTRAMI 50 - TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324

b) Mantener el estado de limpieza y prolijidad en el área destinada a actividades de
esparcimiento.

REGISTRO DE DECRETOS

ARTICULO 65º: PLANTEL DE PERSONAL: Todo el personal que integre el plantel en relación de dependencia con el adjudicatario, deberá poseer Libreta Sanitaria, Curso de manipulación de alimentos, estando obligado asimismo al cumplimiento de todas las normas vigentes de higiene y salud de la Municipalidad de Mar Chiquita, que sean acordes con la tarea que desempeña.

ARTICULO 66º: INDUMENTARIA: Proveer al personal de indumentaria adecuada de distintas características, según sexo, edad y lugar de trabajo (guardavidas, vigilancia, administración, carpero, mozos, maitre, etc.)

CAPITULO III: CLAUSULAS PUNITIVAS

ARTICULO 67º: INFRACCIONES: Las transgresiones al presente Pliego de Bases y Condiciones, harán pasible a los concesionarios de penalidades que serán determinadas a exclusivo criterio de la Municipalidad, quien fijará la oportunidad de aplicación y la graduación de las mismas en un todo de acuerdo a las normas que a continuación se determinan.

ARTICULO 68º: REITERACIÓN DE INFRACCIONES: A los fines de los efectos que trae aparejada la reiteración de infracciones, se entenderá que el ordenamiento de las mismas corresponde al período anual comprendido entre el 1º de Enero de un año hasta el 31 de Diciembre del mismo, y que solo se computan las infracciones que cuenten con sanción de la Municipalidad de Mar Chiquita.

ARTICULO 69º: MONTO DE LAS MULTAS: Las multas que se apliquen como consecuencia de lo determinado en estas cláusulas, no serán inferiores a doscientos (200) pesos ni excederán a diez mil (10.000) pesos; el monto a considerar será el de la fecha de la sanción y no al de comisión de la transgresión.

ARTICULO 70º: CONSECUENCIAS: Al concesionario que durante el período comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre, le sean aplicadas más de tres (3) multas (en firme), se le sancionará con la CADUCIDAD de la concesión, con la consecuente pérdida de la Garantía de Contrato e inhabilitación por diez (10) años para la explotación de Unidades Fiscales dentro del Partido.

ARTICULO 71º: PLAZOS: El importe de las multas deberá ser abonado por el infractor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la sanción, mediante depósito a efectuarse en la Tesorería Municipal, y entregar fotocopia del recibo en la Secretaría de Turismo.

En caso de incumplimiento se descontará el importe de la multa del depósito de Garantía de Contrato, con aplicación de las demás sanciones que correspondan.

ARTICULO 72º: PROCEDIMIENTO: Constatada la infracción, se labrará el Acta respectiva en presencia del concesionario o su representante o quien estuviere al frente de la unidad y servicio. A partir de este momento dispondrá de un plazo de tres (3) días hábiles, conforme a lo



Municipio Concejales Deliberante
Intendencia Municipal de
de Mar Chiquita



Nº 1782

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324

establecido por el Decreto 149-2007/177, para efectuar su **REGISTRO DE DECRETOS**

B7174BGP - CORONEL VIDAL

pruebas instrumentales que lo fundamente. Vencido el plazo establecido sin que se hiciera el descargo o desestimadas las defensas en su caso, se dictará el acto administrativo respectivo, imponiendo las sanciones que correspondan.

ARTICULO 73º: SANCIONES: Establézcase que la transgresión a los incisos que siguen serán sancionados con la caducidad de la concesión y pérdida de la garantía del contrato:

- a) No gestionar la habilitación del comercio dentro del plazo establecido.
- b) Falta de pago del canon con posterioridad a lo establecido en el Artículo 6º de las Especificaciones Legales Generales.
- c) No actualizar la garantía de contrato en término.
- d) Por transferir la Unidad sin la previa y expresa autorización municipal.
- e) Por ceder o alquilar la unidad.
- f) Transgresión a alguno de los incisos normados en el Artículo 39º.
- g) El incumplimiento referido del Artículo 53º de las Especificaciones Legales Generales.
- h) El incumplimiento de los plazos establecidos en el Artículo 41º de las Especificaciones Legales Generales.
- i) La ampliación y/o modificación de las construcciones y edificaciones sin previa aceptación expresa, ello sin perjuicio que podrá disponer la Municipalidad la demolición de las construcciones en infracción a los planos aceptados por la autoridad municipal.

ARTICULO 74º: SANCIONES REDIMIBLES POR MULTA: Dejase establecido que el incumplimiento por parte del concesionario de los incisos que siguen, serán sancionados con la aplicación de las siguientes multas y sanciones:

- a) Incumplimiento del período mínimo de explotación: \$ 200 pesos (o su equivalente a 31,5 litros de gas oil de acuerdo a los valores de YPF REPSOL en el Partido de Mar Chiquita) a \$ 2000 (o su equivalente a 315,45 litros de gas oil de acuerdo a los valores de YPF REPSOL en el Partido de Mar Chiquita)
- b) Incumplimiento de las prescripciones del Artículo 43º: \$ 200 pesos (o su equivalente a 31,5 litros de gas oil de acuerdo a los valores de YPF REPSOL en el Partido de Mar Chiquita) a \$ 2000 pesos (o su equivalente a 315,45 litros de gas oil de acuerdo a los valores de YPF REPSOL en el Partido de Mar Chiquita) de las Especificaciones Legales Generales.
- c) Incumplimiento de las prescripciones del Artículo 48º: \$ 200 pesos (o su equivalente a 31,5 litros de gas oil de acuerdo a los valores de YPF REPSOL en el Partido de Mar Chiquita) a \$ 2000 pesos (o su equivalente a 315,45 litros de gas oil de acuerdo a los valores de YPF REPSOL en el Partido de Mar Chiquita) de las Especificaciones Legales Generales.
- d) Transgresión a lo establecido en los Artículos 49º a. 51º: \$ 200 pesos (o su equivalente a 31,5 litros de gas oil de acuerdo a los valores de YPF REPSOL en el Partido de Mar Chiquita) a \$ 2000 pesos (o su equivalente a 315,45 litros de gas oil de acuerdo a los valores de YPF REPSOL en el Partido de Mar Chiquita) de las Especificaciones Legales Generales.
- e) Modificación a obras, construcciones y toda transgresión a planos aceptados por la



*Honorable Concejo Deliberante
Intendencia Municipal de
Mar Chiquita*

[Handwritten signature]
Nº 1783

INT. J. BELTRAMI, 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
Municipalidad de Mar Chiquita - B7174BGB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

Se dispone la demolición de las construcciones de infraestructura de
gastos a cargo del concesionario: \$ 200 pesos (o su equivalente a 31,5 litros de gas oil de
acuerdo a los valores de YPF REPSOL en el Partido de Mar Chiquita) a \$ 2000 pesos (o su
equivalente a 315,45 litros de gas oil de acuerdo a los valores de YPF REPSOL en el Partido de
Mar Chiquita).

CLÁUSULAS ESPECIALES

CAPITULO I: DE LAS OBRAS

ARTICULO 75º: SECTOR O LOTE CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD:

El concesionario deberá ubicar sus instalaciones y servicios dentro del perímetro de la Unidad
asignada, para lo cual deberá adjuntar a la documentación de la obra plano de mensura y corte
transversal, en el que se incluya silueta de la obra a ejecutar y alturas de la misma.

ARTICULO 76º: NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Toda la obra se ejecutará en las condiciones en que fuera permitida la respectiva
documentación técnica y de acuerdo a las Normas y Reglas del Arte, pudiendo incluso la
inspección designada por la Municipalidad ordenar la demolición o desmonte de obras que
tuvieran vicios de materiales, quedando el costo de reconstrucción o reparación a cargo del
concesionario.

Quedará sujeto a modificaciones por el Departamento Ejecutivo si razones urbanísticas y de
interés general así lo fijaren.

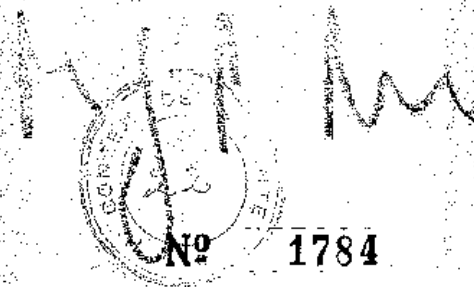
Toda obra de infraestructura necesaria para el acceso y funcionamiento como todo paso de
servidumbre estará a cargo del adjudicatario.

ARTICULO 77º: NORMAS ESPECÍFICAS DE EJECUCIÓN DE OBRA:

Se deberá construir sobre pilotes de madera dura a una altura de 1 metro por encima de
cresta del médano que permita la libre circulación de la arena por debajo de la plataforma de
madera. El sistema constructivo será liviano (madera maciza, steel frame). Se prohíbe la
utilización de maquinarias mecánicas en la construcción de la obra (palas frontales,
retroexcavadora, moto niveladora, etc.). El plano límite será de 5 (Cinco) metros.

ARTICULO 78: CARÁCTERÍSTICAS EDILICIAS

El concesionario deberá conocer y adecuar asimismo la ejecución de la obra a lo establecido en
la normativa citada y respetando en particular las previsiones del Decreto Provincial Nº 3202/06.
En particular, el Concesionario se obliga a: No remover los médanos de la primera cadena
como las otras áreas afectadas a la protección ambiental. Asimismo tampoco podrá
atravesarlos por calles ni interrumpirlos para abrir brechas de acceso a la playa, las que
deberán resolverse mediante la instalación de pasarelas peatonales desmontables, que se
ubiquen por encima de los médanos sin interrumpir el movimiento natural de la arena.



№ 1784

FAX: (02265) 43-2660

REGISTRO DE DECRETOS

ARTICULO 80º: PAUTAS GENERALES DEL DISEÑO: SEGÚN MODELO "BALNEARIO TIPO"

- 1) El proyecto deberá efectuarse de acuerdo al reglamento general de construcciones
- 2) El diseño deberá ajustarse al mayor aprovechamiento de la superficie y máxima funcionalidad. Tratamiento paisajístico que revalorice el paisaje original de la playa.
- 3) Se propone la conservación y plantación de la vegetación de probada adaptación al medio, antes de la recreación artificiosa del concepto de parque.
- 4) Deberá proveerse de accesos para discapacitados a través de rampas de pendiente reglamentaria, hasta la edificación y de ser posible, hacia la playa.

ARTICULO 81º DE LAS ETAPAS: El diseño al que se ajustará la construcción contemplará en el Anteproyecto, la obra desarrollada en su máxima extensión, marcándose las etapas de construcción, las que deberán mantener el equilibrio de áreas de servicios y servidas, desarrollándose las distintas etapas sin perjudicar el funcionamiento de la unidad.

TITULO 82º: DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LA CARPETA DE OBRA:

Una vez comunicada la pre adjudicación, el oferente deberá presentar la Carpeta de Obra e instalaciones a realizar, en un término no mayor de noventa (90) días corridos.

Documentación necesaria: Seguirá igual trámite municipal que las obras particulares, debiendo estar presentada antes del inicio de obra.

- 1- Carpeta de Obra: Estará provista de todos los datos requeridos, sin raspaduras ni enmiendas. Selliado de presentación.
- 2- Solicitud de Permiso de Obra: Formulario que deberá contar con todas las firmas, domicilio y número de documento de los interesados, debiendo coincidir los datos consignados con los indicados en la Carpeta de Expediente y carátula del plano municipal.
- 3- Copia del contrato entre el concesionario y profesional: Deberá contar con visado de la Oficina del Colegio Profesional respectivo.
- 4- Fotocopia del Contrato de Concesión.
- 5- Certificado de amojonamiento de la concesión: Una copia firmada por un agrimensor o



*Honorable Concejo Deliberante
Intendencia Municipal de
de Mar Chiquita*



Nº 1785

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
Ingeniero Irakli (02265) 43-2662 efectuar dicha tarea.
B71748GB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

- 6- Croquis de ubicación del obrador: Con especificaciones de materiales y dimensiones con compromiso de demolición cuando la obra este concluida en un noventa por ciento (90 %).
- 7- Plano de estructuras: se exigirán tres copias firmadas por el profesional habilitado.
- 8- Plano de Obra: Se aceptará una presentación de dos (2) copias heliográficas como mínimo, sin enmiendas, agregados o raspaduras. En escala 1:100.
- 9- Plano de instalaciones: Instalaciones sanitarias y una copia de electricidad.
- 10- De los planos Municipales: los mismos deberán contener;
 - * Dos cortes, cuatro vistas.
 - * Planta de techos
 - * Planta de ubicación en el terreno
 - * Detalle de escaleras (aiz. Máx. 17cm. huella mínima 30cm.) según modelo municipal
 - * Silueta de superficies, cuadros de superficies.
 - * Cuadro comparativo de sup. proyectadas y sup. permitidas por PBC para los distintos usos.
- 11- Memoria Descriptiva: Indicando la totalidad de materiales y calidad de los mismos a emplear.
- 12- Plan de trabajo e inversiones: Identificando los sectores de inversión en construcción, equipamiento y obras complementarias.
- 13- Desglosar el porcentaje de la obra y su costo.

ARTICULO 53º: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO PARA LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA: El concesionario es siempre el responsable de la correcta ejecución de las obras. Deberá garantizar los materiales, elementos y obras de las degradaciones, destrucciones o fallas que pudieran surgir efecto de la intemperie, riesgos de obra o cualquier otra causa, quedando a su cargo las reparaciones y/o disposiciones correspondientes. El concesionario está obligado a ejecutar los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se interfiere en la propuesta, especificaciones y demás documentación presentada aunque en los planos no figure o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto.

El concesionario deberá realizar todas las gestiones y/o trámites correspondientes a las obras a ejecutar ante las autoridades que correspondan, debiendo cumplimentar todas las exigencias y reglamentaciones vigentes que rijan sobre la ejecución de las mismas y prevenciones sobre seguridad e higiene. Durante la construcción el concesionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a personas o cosas dentro de su concesión, deberá presentar una póliza de seguros de accidente de trabajo, por el plazo de duración de la obra y cuyo beneficiario sea la Municipalidad de Mar Chiquita.

ARTICULO 54º: LETRERO DE OBRA: El o los carteles indicadores de obra serán pautados y colocados por el concesionario, en los que detallará nombre de la obra, licitación, proyecto y dirección técnica, matrícula, domicilio legal y expediente número, y también plazo de obra.

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros de propaganda, cualquiera sea su



Intendencia Municipal de Mar Chiquita

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
naturalie FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL

HJ
24
Nº 1786

REGISTRO DE DECRETOS

ARTICULO 85º: MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO: El concesionario podrá introducir modificaciones al plan de trabajo durante la ejecución de los mismos, previa conformidad expresa de la Municipalidad, siempre que los mismos no impliquen prórroga de los plazos finales establecidos.

ARTICULO 86º: PLANO CONFORME A OBRA: Una vez concluidas las obras, el concesionario deberá, conjuntamente con el profesional actuante, gestionar el conforme a obra correspondiente.

ARTICULO 87º: IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS Y CONECCIONES: Estarán a cargo del concesionario el pago de todos los impuestos, tasas o derechos que determinen las disposiciones municipales vigentes, así como los gastos de gestión, tramitación y conexión de los servicios públicos que se brindan en la unidad.

ARTICULO 88º: AMPLIACIONES FUTURAS: Toda futura ampliación y/o modificación de los edificios y/o instalaciones habilitadas que se desean efectuar, sólo podrá formalizarse a través del pedido correspondiente acompañado del respectivo proyecto elevado a la Municipalidad, que evaluará la pertinencia de la solicitud.

ARTICULO 89º: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES: Todas las obras propuestas por la concesión deberán someterse a las normas que establece el Código de Edificación del Partido de Mar Chiquita y sus anexos.

ARTICULO 90º: CONEXIONES DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONOS: En las instalaciones de alimentación de energía eléctrica y teléfonos que sirvan a la concesión deberán ser subterráneas, debiendo tener tapadas mínimo de un (1) metro, siendo envainados en P.V.C. de diámetro total que permita el fácil manipuleo o reposición de la instalación. Bajo ninguna circunstancia se permitirá ambas instalaciones en un mismo conducto.

ARTICULO 91º: DE LA SEÑALIZACION: A los efectos de orientar al turista en cuanto al uso, tipo de servicio, número de concesiones, el concesionario dispondrá de la señalización necesaria para tal fin en un todo de acuerdo a las normas que dicte la Municipalidad.

NORMAS PARTICULARES

ARTÍCULO 92: INSTALACIONES SANITARIAS:

Se deberá instalar una planta de efluentes cloacales con las siguientes características:

- 1.- Cámara de Sedimentación Primaria y Digestión Anaeróbica
- 2.- Cámara de Aireación
- 3.- Cámara de Sedimentación Secundaria
- 4.- Pozo filtrante en nido de abeja con grava ¾ 40 cm; piedra partida 30 cm; carbonilla 30 cm. y piso de arena.

ARTICULO 93º: REQUERIMIENTOS SANITARIOS PARA PUBLICO USUARIO:

Batería de sanitario para caballeros:

1 box con inodoro cada 40 unidades de sombra



*Honorable Consejo Deliberante
Intendencia Municipal de
Mar Chiquita*



1787

REGISTRO DE DECRETOS

INT. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324

FAX: (02265) 43-2333
B7174BGB - CORONEL VIDAL

1 ducha cada 40 unidades de sombra o fracción.

1 ducha cada 40 unidades de sombra o fracción.

(deben posibilitar el secado luego del baño en un espacio adecuado)

Batería de sanitarios para damas:

1 box con inodoro cada 40 unidades de sombra.

1 ducha con espejo cada 40 unidades de sombra o fracción (deben posibilitar el secado luego del baño en un espacio adecuado)

1 ducha cada 40 unidades de sombra o fracción (deben posibilitar el secado luego del baño en un espacio adecuado)

ARTICULO 94º: REQUERIMIENTOS SANITARIOS PARA PÚBLICO NO USUARIO:
(Obligatorio de Unidades Integrales)

Batería de sanitarios para caballeros:

1 box con inodoro

1 mingitorio

1 ducha con espejo

Batería de sanitarios para damas:

1 box con inodoro

1 ducha con espejo

Nota: La superficie ocupada por los servicios sanitarios para público no usuario, no se tendrán en cuenta en el cómputo de la superficie máxima establecida para la unidad.

NOTA: El servicio de sanitarios para público no usuario de la unidad podrá ser cedido en un todo y por el tiempo que el concesionario disponga a una institución de bien público, asumiendo la responsabilidad el concesionario por los hechos que puedan acontecer durante la explotación de la unidad, se deberá solicitar por nota previa a la Secretaría de Turismo y Cultura quien autorizara o no la cesión.

ARTICULO 95: EDIFICIO BAR- RESTAURANT: (Uso gastronómico)

Sector de atención al público del restaurante

Barra para mozos (longitud máxima 3 metros)

Sector de atención al público del bar

Servicios

Baño público: Damas: 1 inodoros - 1 ducha con espejo

Caballeros: 1 mingitorio- 1 inodoro - 1 ducha con espejo

Baño de personal

Depósito

Cocinas

Superficie de terraza: Hasta máxima 30% de la sup. Total de la construcción).

Porcentaje de Unidad de Sombras:

Cocina y Depósito.....	25 %
Sanitarios:	15%



*Honorable Concejo Deliberante
de Intendencia Municipal de
Mar Chiquita*

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660
B71743GB - CORONEL VIDAL

Salón:

REGISTRO DE DECRETOS

60%

DISPOSICIONES PARTICULARES:

ARTÍCULO 96: Los edificios se desarrollarán en una superficie entre la máxima y la mínima que resulten del cumplimiento de todas las normas del presente Pliego de Bases y Condiciones.

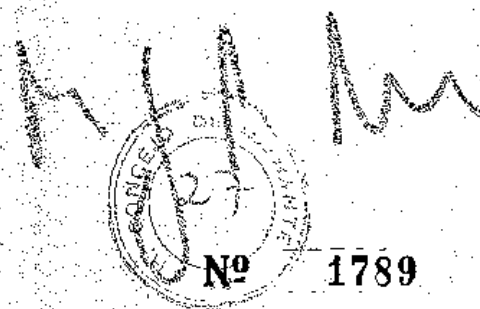
ARTÍCULO 97: UBICACIÓN: La ubicación relativa se indica en los croquis anexos y los planos catastrales municipales.

ARTÍCULO 98: ALTURA MAXIMA: Seis metros medidos desde el nivel medio del terreno natural. Las cotas de nivel se refieren a las cotas fijas indicadas en los croquis antes mencionados.



*Honorable Consejo Deliberante
Intendencia Municipal de
Mar Chiquita*

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL



REGISTRO DE DECRETOS

Licitación Pública Nº

FORMULARIO Nº 1

ANTECEDENTES

Señor Secretario de Turismo y Medio Ambiente
de la Municipalidad de Mar Chiquita

En conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones y demás disposiciones legales que se regulan en la Licitación de referencia, cuyas cláusulas acepto sin condicionamientos, procedo a continuación a identificar la Unidad Fiscal por la que realizo oferta por separado:

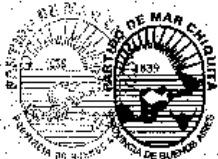
UNIDAD TURÍSTICA FISCAL EN PLAYA

RUBRO:

PARTIDO: MAR CHIQUITA

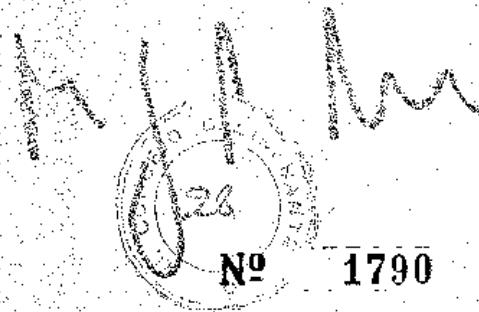
FIRMA

ACLARACIÓN



Honorable Intendencia Municipal de
Mar del Plata

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL



REGISTRO DE DECRETOS

Licitación Pública Nº

FORMULARIO Nº 2

Asimismo me someto / nos sometemos expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, con renuncia a otro fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio legal en:

de Mar Chiquita.

Declaro / declaramos expresamente conocer y haber visto el espacio destinado a Unidad Turística Fiscal Integral. Aceptando el mismo en el estado en que se encuentra.

Suscribo / suscribimos la presente destacando los siguientes DATOS PERSONALES:

Apellido y Nombre:

Nacionalidad:

Fecha de Nacimiento:

Documento de Identidad:

Domicilio Real:

Localidad:

Provincia:

Estado Civil:

con

FIRMA

ACLARACIÓN



Honorable Concejo Deliberante
Intendencia Municipal de
de Mar Chiquita



M

Nº 1791

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

Licitación Pública Nº

FORMULARIO Nº 3

REQUISITOS Y ANTECEDENTES

a. Apellido y Nombre (o Nombre de la Razón Social)

Nacionalidad:

Estado Civil:

Documento de Identidad:

Edad:

Domicilio Legal constituido dentro del Partido de Mar Chiquita:

b. Referencias comerciales (mínimo 4):

Referencias bancarias:

c. Mencionar personas físicas o ideales que puedan ser consultadas por la Municipalidad sobre la solvencia del oferente:

d. Consignar los números de inscripción en:

Caja Nacional de Previsión Social:

Dirección de Recaudación de la Provincia:

Dirección General Impositiva:

C.U.I.T.:

Otros:



*Honorable Consejo Deliberante
Intendencia Municipal de
San Martín*

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324

FAX: (02265) 43-2660

B71748GB - CORONEL VIDAL

En todos los casos deberá acreditarse la inscripción mediante constancia emitida por el Organismo Oficial competente.

e. Referencias a la fecha, tipo de explotación vigente a su cargo, con indicación de: ubicación, ramo de explotación, importe anual del canon y período de explotación:

f. Referencia sobre el desarrollo de actividades comerciales del ramo similar al que se postula:

FIRMA

ACLARACIÓN

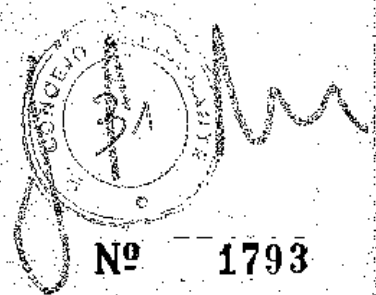
Nº 1792

REGISTRO DE DECRETOS



*Honorable Concejo Deliberante
de Mar Chiquita
Intendencia Municipal de
Mar Chiquita*

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL



Nº 1793

REGISTRO DE DECRETOS

FORMULARIO Nº 3 a

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD "A"

SOCIEDADES COOPERATIVAS, ANONIMAS O MIXTAS

DIRECTORIO

NOVEMBRE Y APELLIDO

VENCIMIENTO DEL MANDATO

SE ACOMPAÑA:

ESTATUTOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO:

Nº	Fº	Tmo	Lugar:
----	----	-----	--------

Fecha

Copia de poderes administrativos y/o generales

Memoria y Balance General al

SE DECLARA:

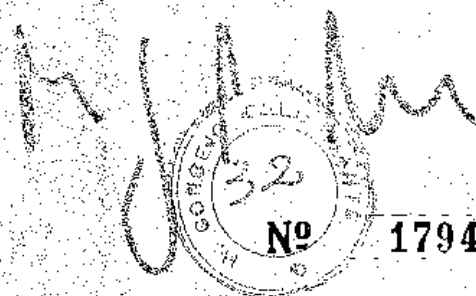
Nómina de los Directores, Gerentes o Administración que tienen el uso de la forma social:

Lugar y Fecha:

FIRMA DE LOS SOLICITANTES

Licitación Pública Nº

FORMULARIO Nº 3 b



Honorable Concejo Municipal

de Mar Mar Chiquita

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL: (02265) 43-2330 / 43-2324

FAX: (02265) 43-2660

B7174HGB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD "B"

SOCIEDADES COLECTIVAS, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN COMANDITA,
O EN

COMANDITA POR ACCIONES.

CONSIGNAR:

Nombre y Apellido; lugar de nacimiento; nacionalidad; actividad
principal; domicilio real; documento de identidad; estado civil.

SE ACOMPAÑA:

Copia simple del Contrato Social inscripto en el Registro Público de Comercio:

Nº _____ Co. _____ Tmo _____

Lugar _____ Fecha _____

Fecha de vencimiento del Contrato Social _____

Balance al _____

Manifestación de Bienes, libres de deudas, inhibiciones e hipotecas (una por persona)

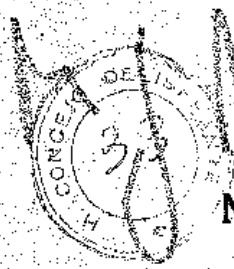
Se adjuntará copia de los títulos que acrediten la propiedad de los bienes declarados.

SE ACLARA:

Socios que tienen la firma social (aclarar limitaciones y
modalidades).

FIRMA DE LOS SOLICITANTES:

Licitación Pública Nº _____



743-2324

REGISTRO DE DECRETOS

FORMULARIO N° 4

Antecedentes de Idoneidad (adjuntar comprobantes)

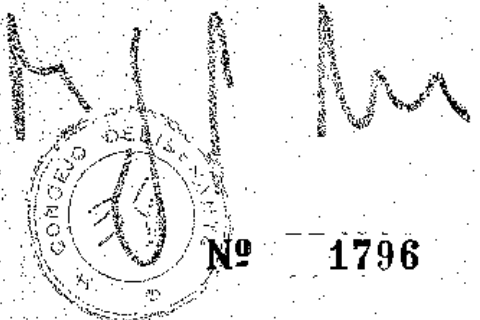
TIPO

ACLARACION



Honorable Intendencia Municipal de
Consejo Subordinado
de Mar Chiquita

INT. J. BELTRAMI 50 TEL: (02265) 43-2330 / 43-2324
FAX: (02265) 43-2660
B7174BGB - CORONEL VIDAL



REGISTRO DE DECRETOS

FORMULARIO Nº 5

CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE

1. LIQUIDEZ:

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

2. DISPONIBILIDADES:

PASIVO CORRIENTE

3. CREDITOS A CORTO PLAZO:

CREDITOS A CORTO PLAZO

DEUDAS A CORTO PLAZO

4. DISPONIBILIDADES MAS CREDITOS A CORTO PLAZO:

ACTIVO TOTAL

5. INDICE DE AUTONOMIA Y DEPENDENCIA A:

PATRIMONIO NETO (más) PASIVO

PASIVO

CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Licitación Pública Nº



Municipalidad de Coronel Vidal

Alfonso Chiquiza

BOULEVARD BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2330 / 43-2324

FAX: (02265) 43-2660

B7174BGB - CORONEL VIDAL



Nº 1797

REGISTRO DE DECRETOS

FORMULARIO Nº 6

CAPACIDAD ECONOMICA DEL OFERENTE PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE OBRA

ETAPA I: MONTO DE OBRA: Pesos
FORMA DE FINANCIAMIENTO:

ETAPA II: MONTO DE OBRA: Pesos
FORMA DE FINANCIAMIENTO:

ETAPA III: MONTO DE OBRA: Pesos
FORMA DE FINANCIAMIENTO:

FIRMA

ACLARACION



Nº 1798

Concejo Deliberante

Mar del Plata

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL.: (02265) 43-2836 / 43-2324

FAX: (02265) 43-2660

B7174BGB - CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

Licitación Pública

FORMULARIO Nº 7

Declaro / Declaramos BAJO JURAMENTO no estar comprendido/s en ninguno de los impedimentos de concurrencia que determina el citado Pliego de Bases y Condiciones.

FIRMA

ACLARACION



Nº 1799

Honorable Intendencia Deliberante de
de Mar Chiquita

INT. J. BELTRAMI 50 - TEL. (02265) 43-2330 / 43-2324

FAX: (02265) 43-2660

Licitación Pública Nº B7174BGB CORONEL VIDAL

REGISTRO DE DECRETOS

FORMULARIO Nº 8

Señor Intendente Municipal
De la Municipalidad de Mar Chiquita

En conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones y demás disposiciones legales que regulan la Licitación Pública de referencia, cuyas cláusulas acepto sin condicionamientos, vengo / venimos a formular OFERTA para que se me / nos otorgue la Concesión de la siguiente Unidad:

UNIDAD TURÍSTICA FISCAL EN PLAYA

PARTIDO: MAR CHIQUITA

SERVICIO:

Orezco / ofrecemos pagar en concepto de Canon la siguiente suma:

Pesos

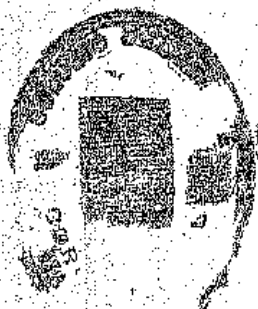
\$

como asimismo cumplir con los requisitos especificados en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

FIRMA

ACLARACIÓN

GLORIA ELETICIA TOLOSA
SECRETARIA
HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE



MIGUEL ANGEL PAREDI
PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE